

Speed Review — D10: Il Commercio Elettronico

Due pilastri: D.Lgs. 70/2003 (SSI, intermediari) e Codice del consumo (recesso). Il quiz colpisce su: intermediari, recesso 14 gg, “quale prevale”, eccezioni recesso.

1. Definizioni

- **Commercio elettronico**: attività commerciali per via elettronica.
 - **SSI (Servizi della Società dell’Informazione)**: attività economiche **a distanza, per via elettronica, a richiesta individuale**, normalmente dietro retribuzione.
 - **CE diretto**: ordinazione + distribuzione **online** (beni immateriali: software, musica). **CE indiretto**: ordinazione online, consegna **tradizionale** (Amazon fisico).
 - **B2B** (solo imprese) vs **B2C** (professionista + consumatore). Il **Codice del consumo si applica solo al B2C**.
-

2. D.Lgs. 70/2003 — prestatore e intermediari

- **Nessuna autorizzazione preventiva** per fornire SSI (ma restano valide le autorizzazioni tradizionali).
- **Obblighi informativi** (art. 7): nome, sede, contatti, n. registro imprese, P.IVA, prezzi (imposte + consegna).
- Comunicazioni commerciali **non sollecitate**: identificate come tali + possibilità di opporsi. **Onere della prova** sul **prestatore**.

Le 3 figure di intermediario (esonero condizionato)

Figura	Art.	Chi	Esonero se...
Mere conduit (trasporto)	14	ISP, operatore	non origina, non seleziona destinatario, non modifica
Caching	15	CDN, proxy	non modifica, rispetta accesso/aggiornamento, rimuove prontamente
Hosting	16	YouTube, web host	non è a conoscenza dell’illiceità; appena lo sa, rimuove (“notice & take down”)

- **Art. 17**: **NESSUN obbligo generale di sorveglianza**; ma devono informare le autorità se scoprono illeciti.
-

3. Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)

- **Consumatore**: persona fisica per scopi estranei alla professione. **Professionista**: anche tramite **intermediario** (agente/rappresentante).
- **Contratto a distanza**: tra professionista e consumatore, regime organizzato di vendita a distanza, **esclusivamente** tecniche di comunicazione a distanza.
- **Obblighi informativi precontrattuali** (art. 49) più ampi del D.Lgs. 70/2003.
- Pulsante d’ordine: deve riportare “**ordine con obbligo di pagare**”; se manca → consumatore **non vincolato**.

Diritto di recesso

- **14 giorni**, senza penali né motivo. Decorrenza: **servizi** = conclusione; **beni** = possesso fisico; beni multipli = **ultimo bene**.
- Professionista **non informa** sul recesso → periodo esteso di **12 mesi** (o termina 14 gg dopo l’informazione tardiva).
- **Rimborso entro 14 giorni** (stesso mezzo di pagamento). Onere della prova del recesso: sul **consumatore**.
- **Eccezioni** (13 casi tassativi): contenuto digitale già fruito con consenso, **software/audio/video sigillati aperti**, beni personalizzati, beni deperibili, ecc.
- **Foro competente**: giudice del luogo di **residenza/domicilio del consumatore** — **inderogabile**.

Rapporto tra i due decreti

In caso di conflitto **prevale sempre il Codice del consumo**.

Trappole MC

- **3 intermediari**: mere conduit (transito), caching (temporaneo), hosting (stabile, notice & take down). Il quiz scambia chi fa cosa.
 - **No obbligo generale di sorveglianza** (art. 17) — il quiz può affermare il contrario.
 - Recesso = **14 giorni** (non 7, non 30). Senza informazione → esteso di **12 mesi**.
 - Eccezione recesso: **contenuto digitale** e **software sigillato** aperto (rilevanti per un informatico).
 - In conflitto, **prevale il Codice del consumo** (non il 70/2003).
 - Pulsante “**ordine con obbligo di pagare**”: se manca, consumatore non vincolato.
 - Foro del consumatore = **inderogabile**.
 - Codice del consumo solo **B2C** (non B2B).
 - CE **diretto** = beni immateriali online; **indiretto** = consegna fisica.
-

Da aggiungere dopo le simulazioni: